

[기출][1][2016-1-1]쟁의행위 기간을 연차휴가 산정에 적용한 회사 주장의 정당성

【문제 1】 A 회사는 근로자 500 명을 고용하고 있으며 전자제품의 제조· 판매를 주된 업무로 하고 있다. A 회사에서는 기업별 노동조합인 B 노동조합(이하 B 노조)이 유일한 노동조합이고, A 회사 근로자 400 명이 가입되어 있다. B 노조는 2015. 5. 1. 부터 같은 해 8. 31. 까지 업무를 전면적으로 거부하는 파업을 벌였다. A 회사의 연간 소정근로일수는 240 일이고, B 노조의 파업기간은 이 소정근로일수 중 80 일에 해당한다. B 노조의 파업은 위법하지 않았고, A 회사도 이에 대해서는 별도로 문제를 제기한 바가 없다. 한편 2008. 1. 1. 에 입사한 근로자 甲은 생산 1 부의 평사원으로 계속 근무해 왔다. 甲은 입사 이후 곧바로 B 노조에 가입하였으며 2015 년에는 B 노조의 대의원으로 선출되어 파업 전 기간에 걸쳐 B 노조의 파업에 참가하였다. (50 점)

(물음 1) 甲은 파업기간에 파업에 참여한 것 이외에는 2015 년 회사에 결근한 적이 없었다. 그리고 A 회사의 취업규칙과 단체협약에서는 연차 유급휴가는 근로기준법에 의한다고 규정되어 있다. 2016. 2. 甲은 개인적인 일로 A 회사에 연차 유급휴가 8 일을 신청하였다. 그러나 A 회사는 甲이 파업 전 기간에 걸쳐 파업에 참여한 결과로 2015 년에 甲이 출근한 일수가 소정근로일수의 80 퍼센트가 되지 않아 근로기준법상 전년도에 80 퍼센트 이상 출근한 경우에 부여되는 연차 유급휴가를 사용할 수 없다고 주장하였다. A 회사의 이러한 주장의 정당성에 대하여 논하시오. (25 점)